

MÓDULO 8 DE 8

Apto crédito y el caso especial de los **barrios cerrados**

Qué requisitos pide un banco para otorgar un crédito hipotecario, por qué el pozo y lo a estrenar no cumplen esos requisitos de entrada, y cómo se estructuran legalmente los countries y barrios privados.

Qué significa realmente "apto crédito"

Cuando decimos que una propiedad es "apto crédito", nos referimos a que reúne las condiciones jurídicas y registrales necesarias para que un banco pueda otorgarle a un comprador un préstamo hipotecario con esa propiedad como garantía. No es una característica de la propiedad en sí —como la ubicación o el estado— sino de su situación legal en un momento determinado.

POR QUÉ ESTO ES CENTRAL PARA VENDER

Una parte importante de los compradores depende de un crédito para poder comprar. Si la propiedad no es apto crédito, automáticamente estás descartando a ese segmento de la demanda — por eso es un dato que hay que verificar y comunicar desde el principio, no descubrirlo a mitad de una operación.

Los requisitos que pide el banco

Aunque cada banco tiene su propia política y puede pedir recaudos adicionales, hay un núcleo de requisitos que se repite en prácticamente todas las líneas de crédito hipotecario.

REQUISITO	POR QUÉ LO PIDE EL BANCO
Dominio inscripto a nombre del vendedor	El banco necesita constituir la hipoteca sobre un titular claro y registrado en el Registro de la Propiedad
Matrícula individual propia	La unidad tiene que estar identificada de forma independiente, no como parte de un lote o proyecto todavía sin subdividir
Libre de embargos e inhibiciones	El banco no va a otorgar un crédito sobre una garantía con problemas legales previos
Planos aprobados y coincidentes con lo construido	El banco tasa la propiedad tal cual está registrada; una diferencia entre plano y construido complica la tasación
Tasación bancaria propia	Además de tu ACM, el banco hace su propia tasación con un profesional de su confianza, y el crédito se calcula sobre ese valor
Escritura ya realizada (no boleto)	El crédito hipotecario se otorga sobre una propiedad ya escriturada a nombre del comprador, no sobre un compromiso de compra

Por qué el **pozo** no es apto crédito de entrada

Acá está la razón central por la que un emprendimiento en pozo o una unidad recién terminada no puede acceder a un crédito hipotecario de forma inmediata: mientras el edificio está en construcción (o recién terminado pero sin subdividir legalmente), las unidades todavía no tienen matrícula individual propia. Todo el edificio figura como una sola parcela a nombre del fideicomiso o la desarrolladora, hasta que se completa el trámite de subdivisión en Propiedad Horizontal.

- 1 Durante la obra** — el comprador tiene un boleto de compraventa o un contrato de adhesión al fideicomiso, no una escritura. No hay nada sobre lo cual un banco pueda constituir una hipoteca todavía.
- 2 Al terminar la obra** — se tramita el plano de subdivisión en Propiedad Horizontal y se inscribe cada unidad con su propia matrícula.
- 3 Recién ahí** — cada unidad puede escriturarse individualmente a nombre de su comprador, y solo en ese momento pasa a ser apto crédito.

UN MATIZ IMPORTANTE PARA TU DISCURSO DE VENTA

Esto no significa que un comprador con crédito no pueda avanzar en pozo — muchos desarrollos aceptan que el comprador pague con fondos propios durante la obra y recién solicite el crédito hipotecario al momento de la escritura final, una vez que la unidad ya es apto crédito. Es una combinación habitual, no una imposibilidad.

Apartado especial: barrios cerrados y countries

Las casas dentro de un barrio cerrado o un club de campo tienen una capa adicional de complejidad legal, porque además del dominio de cada lote individual, existe una estructura que regula las áreas comunes (calles internas, seguridad, club house, canchas). Conocer estas figuras te permite explicarle a un comprador exactamente qué está adquiriendo — no solo una casa, sino también su relación jurídica con el resto del barrio.

FIGURA LEGAL	CÓMO FUNCIONA
Conjuntos Inmobiliarios (Código Civil y Comercial, desde 2015)	La figura moderna y específica para countries y barrios cerrados: cada lote es una unidad funcional bajo un régimen de propiedad horizontal especial, con reglamento propio y expensas comunes
Fideicomiso (etapa de desarrollo)	Mientras se construye la infraestructura del barrio (calles, redes, club house), es habitual que el desarrollador use un fideicomiso para financiar y ejecutar esa obra — la misma lógica que viste en los módulos anteriores
Asociación Civil (etapa consolidada)	Una vez que el barrio está en funcionamiento, muchas veces la administración diaria (seguridad, mantenimiento, cobro de expensas) queda en manos de una asociación civil sin fines de lucro, formada por los propietarios
Modelo societario (barrios más antiguos)	En countries desarrollados antes de 2015, es común encontrar una estructura donde una Sociedad Anónima es dueña del club, y cada propietario es accionista de esa SA además de titular de su lote — una figura más compleja que la actual

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

En un barrio antiguo con modelo societario, verificá con cuidado qué implica ser "accionista del club" — no es lo mismo comprar solo el lote que comprar el lote más un paquete accionario, y esto afecta tanto el precio como los derechos de uso de las instalaciones comunes.

Qué significa esto para **apto crédito** en barrios cerrados

Combinando todo lo visto en este módulo: una casa en un barrio cerrado consolidado, con Conjunto Inmobiliario ya inscripto y cada lote con matrícula individual, puede ser perfectamente apto crédito — igual que cualquier propiedad terminada y escriturada. El problema de "no apto crédito de entrada" aparece en los mismos casos que en cualquier desarrollo: mientras el barrio todavía está en construcción y las parcelas no tienen matrícula individual propia, o en modelos societarios antiguos donde la relación entre el crédito hipotecario y el paquete accionario del club puede requerir un análisis específico del banco.

La pregunta correcta no es "¿es un barrio cerrado?" sino "¿en qué etapa legal está ese lote puntual?" — la misma lógica de todo este curso, aplicada a un tipo de desarrollo distinto.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ Apto crédito depende de la situación legal de la propiedad en un momento dado: dominio inscripto, matrícula individual, libre de gravámenes, planos coincidentes y escritura ya realizada.
- ◆ Los emprendimientos en pozo o recién terminados no son apto crédito de entrada porque las unidades todavía no tienen matrícula individual propia hasta que se subdivide el edificio en Propiedad Horizontal.
- ◆ Los barrios cerrados y countries se organizan hoy como Conjuntos Inmobiliarios (propiedad horizontal especial desde 2015), aunque los más antiguos pueden tener estructuras societarias o de asociación civil heredadas de antes de esa reforma.
- ◆ La pregunta clave siempre es la misma, sea un pozo urbano o un lote de un country: en qué etapa legal está esa unidad puntual, y si ya tiene matrícula individual propia para poder ser apto crédito.

EJERCICIO PRÁCTICO

Elegí una propiedad de tu cartera (o un lote de un barrio cerrado que conozcas) y verificá: ¿tiene matrícula individual propia? ¿Está subdividida en Propiedad Horizontal? Con esas dos respuestas, ya podés anticiparle a un comprador si esa unidad es apto crédito hoy o recién lo va a ser más adelante.

Alliance Real System

